

FORNITORE Diecipoints S.r.l. P.IVA: 04585580261 VIA MONTELLO 40 -31100- TREVISO	CLIENTE MARIA GABRIELA BERTINETTI P.IVA: 04069250282 ANDREA PALLADIO 86 (35010) CADONEGHE (PD)	RIFERIMENTI Data stipula: [24/06/2026] Durata: 12 mesi Rinnovo: tacito (60gg preavviso) Allegati: Allegato Tecnico A + DPA
--	--	---

1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente accordo regola l'erogazione continuativa da parte di **Diecipoints S.r.l.** di un **servizio annuale** di automazione HR basato su intelligenza artificiale. Il canone comprende l'accesso al sistema, la manutenzione, l'aggiornamento e il supporto descritti all'articolo 2. Il Cliente acquisisce il diritto d'uso del servizio per la durata del contratto, non la proprietà del sistema o del codice. Il dettaglio tecnico completo è riportato nell'**Allegato Tecnico A**, parte integrante del presente contratto.

2

COMPONENTI DEL SERVIZIO E FUNZIONALITÀ INCLUSE

2.1

Funzionalità operative incluse nel canone

- Pipeline AI multi-step (n8n)**
Workflow di automazione per l'elaborazione automatica di documenti HR e dati di vendita, con branch dedicati per onboarding collaboratori, gestione obiettivi firmati e calcolo risultati commerciali.
- Archiviazione automatica su Google Drive**
Struttura gerarchica creata automaticamente per ogni collaboratore: Paese → Key Account → Collaboratore → Anno → Cuatrimestre. Zero intervento manuale.
- Estrazione dati AI tramite Claude Vision API**
Riconoscimento e lettura strutturata di screenshot Qlik (dati vendite) e PDF obiettivi firmati. Estrazione di valori numerici, soglie contrattuali e metadati collaboratore.
- Generazione automatica report PDF localizzati**
Report PDF con layout personalizzato per paese tramite motore Gutenberg: intestazioni, valuta, fiscalità e loghi differenziati per ogni mercato.
- Riconoscimento e classificazione automatica documenti**
Identificazione e routing automatico dei file caricati nell'Inbox senza nomenclatura obbligatoria o intervento del manager.
- Calcolo dinamico bonus e risultati commerciali**
Algoritmo di calcolo per cuatrimestre: delta tra obiettivo e risultato effettivo, percentuale di raggiungimento e bonus per fascia.
- Integrazione Google Docs API**
Compilazione automatica di template contrattuali obiettivi tramite Find & Replace dinamico di tutti i placeholder.
- Webapp LATAM Manager**
Interfaccia web per la gestione HR multi-paese: anagrafica collaboratori, tracking obiettivi, dashboard risultati e pannello configurazione.

2.2

Servizi continuativi inclusi nel canone annuale

- Manutenzione correttiva ed evolutiva**
Correzione di anomalie, ottimizzazioni e miglioramenti durante l'anno contrattuale.
- Aggiornamenti API di terze parti**
Adattamento in caso di modifiche alle API Google, Anthropic o altri servizi integrati.
- Adattamento a nuovi paesi**
Estensione a nuovi mercati dell'area ispanofona latinoamericana senza costi aggiuntivi se nel perimetro funzionale attuale.
- Supporto tecnico continuativo**
Assistenza via canale dedicato, tempo di risposta max 1 giorno lavorativo per segnalazioni critiche.
- Gestione infrastruttura e costi operativi AI**
Copertura dei costi di infrastruttura cloud, API AI (Claude Vision), rendering PDF (Gutenberg) e storage Google Drive.

3 VALORE GENERATO PER IL CLIENTE

Il servizio elimina completamente l'intervento manuale nel ciclo onboarding-obiettivi-risultati. I benefici operativi documentabili includono:

- ▲ Risparmio garantito di **oltre 40 ore operative annue** del team di gestione — equivalente a oltre 5 giornate lavorative restituite, precedentemente impiegate in: ricerca email, archiviazione manuale, elaborazione screenshot Qlik, calcolo bonus, produzione report.

- ▶ **Eliminazione errori di archiviazione**

Classificazione e archiviazione documenti automatica e deterministica, con audit trail completo su Google Drive.

- ▶ **Scalabilità multi-paese immediata**

L'aggiunta di un nuovo paese non richiede modifiche al sistema, solo configurazione nel pannello Impostazioni.

- ▶ **Zero dipendenza da know-how individuale**

Il processo è completamente gestito dal servizio, indipendentemente dal singolo operatore.

- ▶ **Audit trail documentale automatico**

Ogni documento viene archiviato automaticamente con naming standardizzato e percorso tracciabile.

4 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

€ 17.000,00

(diciassettemilaeuro) + IVA 22%

Rata unica annua · pagamento entro 30 gg dalla fattura

CANONE ANNUALE INCLUDE

- ▶ Accesso al servizio AI completo
- ▶ Manutenzione annua
- ▶ Supporto tecnico
- ▶ Infrastruttura AI cloud
- ▶ Allegato Tecnico A + DPA

In caso di mancato pagamento entro i termini, Diecipoins S.r.l. si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio previa comunicazione scritta con preavviso di 10 giorni. Eventuali integrazioni non incluse all'art. 2.2 saranno oggetto di preventivo separato e accordo scritto prima dell'esecuzione.

5 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ

Entrambe le parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni confidenziali acquisite nell'ambito del presente accordo, incluse ma non limitate a: dati aziendali, dati HR dei collaboratori, architettura tecnica del servizio, logiche di calcolo bonus e qualsiasi altra informazione commercialmente sensibile.

- ▶ **Obbligo di riservatezza reciproca**

Nessuna delle parti potrà divulgare a terzi le informazioni confidenziali dell'altra senza previo consenso scritto, durante la vigenza del contratto e per 3 anni successivi alla sua scadenza.

- ▶ **Utilizzo limitato**

Le informazioni confidenziali potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità previste dal presente accordo e non per scopi diversi o concorrenziali.

- ▶ **Proprietà intellettuale**

Il sistema, il codice sorgente, le pipeline e l'architettura del servizio rimangono di esclusiva proprietà intellettuale di Diecipoins S.r.l. Il Cliente acquisisce il diritto d'uso del servizio per la durata del contratto, subordinato al pagamento integrale del canone annuale.

6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Il servizio tratta dati personali dei collaboratori del Cliente (nome, cognome, email, paese, dati retributivi e di performance) nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile.

► **Titolare del trattamento**

Il Cliente è Titolare del trattamento. Diecipoins S.r.l. agisce in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

► **Base giuridica**

Il trattamento è fondato sull'esecuzione del presente contratto e sul legittimo interesse del Cliente alla gestione HR automatizzata dei propri collaboratori.

► **Misure di sicurezza**

Diecipoins S.r.l. adotta misure tecniche e organizzative adeguate, incluso accesso limitato ai soli sistemi necessari all'erogazione del servizio.

► **Conservazione e cancellazione**

I dati sono conservati per la durata del contratto. Su richiesta scritta, Diecipoins S.r.l. procederà alla cancellazione entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

► **Trasferimento dati**

I dati possono essere trasmessi a sub-responsabili (Google LLC, Anthropic) nel rispetto delle garanzie GDPR per i trasferimenti internazionali.

7 LIVELLI DI SERVIZIO (SLA)

Tipo	Definizione	Tempo risposta	Risoluzione
Critica	Servizio completamente non operativo	4 ore lavorative	1 giorno lav.
Alta	Pipeline bloccata su singolo collaboratore	1 giorno lavorativo	3 giorni lav.
Media	Anomalia funzionale non bloccante	2 giorni lavorativi	5 giorni lav.
Bassa	Richiesta miglioramento / chiarimento	3 giorni lavorativi	Da pianificare

I tempi di risposta si intendono in ore/giorni lavorativi (lun–ven, 9:00–18:00 CET), esclusi festività italiane. Le segnalazioni vanno inviate via email al contatto dedicato indicato da Diecipoins S.r.l. all'avvio del servizio.

8 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

► **Massimale di responsabilità**

La responsabilità complessiva di Diecipoins S.r.l. è limitata all'importo del canone annuale versato dal Cliente nell'anno in cui si è verificato il danno.

► **Esclusione danni indiretti**

Diecipoins S.r.l. non sarà responsabile per danni indiretti, consequenziali, perdita di profitto, perdita di dati o danni reputazionali.

► **Dipendenze da terze parti**

Diecipoins S.r.l. non è responsabile per interruzioni causate da malfunzionamenti di Google Workspace, Anthropic API o Vercel.

► **Responsabilità del Cliente**

Il Cliente è responsabile della correttezza dei dati inseriti e della gestione delle proprie credenziali di accesso.

9 FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti sarà ritenuta inadempiente qualora l'esecuzione delle proprie obbligazioni sia impedita o ritardata da eventi di forza maggiore: calamità naturali, pandemie, interruzioni prolungate di infrastrutture internet, atti di autorità governative o provvedimenti legislativi sopravvenuti. La parte interessata dovrà notificare l'evento entro 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

10 CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE

► **Divieto di cessione**

Nessuna delle parti potrà cedere il presente contratto a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

► **Modifiche contrattuali**

Qualsiasi modifica dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

► **Integrità del contratto**

Il presente accordo, unitamente all'Allegato Tecnico A e al DPA, costituisce l'intero accordo tra le parti.

11 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia le parti concordano di tentare una composizione amichevole entro 30 giorni dalla notifica formale. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il **Foro di [Città sede legale Diecipoins S.r.l.]**.

12 CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

► **Rinnovo e disdetta**

Il presente accordo si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta deve essere comunicata per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso.

► **Sospensione per morosità**

In caso di mancato pagamento, Diecipoins S.r.l. potrà sospendere il servizio previa comunicazione scritta con 10 giorni di preavviso.

► **Obblighi di cooperazione del Cliente**

Il Cliente si impegna a fornire e mantenere attivo l'accesso agli strumenti necessari (Google Workspace, credenziali API) e a notificare modifiche che possano impattare il sistema.

► **Integrazioni aggiuntive**

Eventuali integrazioni non incluse nell'art. 2.2 saranno oggetto di preventivo separato prima dell'avvio dei lavori.

13 CONFORMITÀ AI ACT E SUPERVISIONE UMANA

Il servizio utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per l'automazione di processi HR nel rispetto del **Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)**, della **Legge italiana 132 del 10 ottobre 2025** e del **Decreto Ministeriale n. 180 del 17 dicembre 2025** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

► **Ruoli AI Act — Provider e Deployer**

Diecipoins S.r.l. riveste il ruolo di Provider del sistema AI. Il Cliente riveste il ruolo di Deployer. Le responsabilità di ciascuna parte sono distinte e regolate dalla normativa applicabile.

► **Principio di supervisione umana — obbligo inderogabile**

Il servizio è progettato esclusivamente come strumento di supporto operativo. In nessun caso il servizio adotta decisioni autonome che incidano sui diritti, sulla retribuzione, sugli obiettivi o sulla posizione contrattuale dei collaboratori. Il Manager è e rimane l'unico soggetto decisore.

► **Nullità delle decisioni automatizzate non supervisionate**

Qualsiasi provvedimento adottato esclusivamente sulla base di output automatizzati del servizio, senza supervisione umana, è da considerarsi nullo ai sensi della normativa vigente.

► **Trasparenza algoritmica**

Il Cliente ha il diritto di richiedere spiegazione della logica applicata dal servizio. Diecipoins S.r.l. risponde entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta scritta.

► **Responsabilità del Deployer**

Il Cliente è responsabile dell'uso corretto del servizio e della formazione del proprio personale sull'utilizzo consapevole degli strumenti AI (AI literacy ex AI Act, in vigore dal 2 febbraio 2025).

► **DPA separato**

Le parti si impegnano a sottoscrivere un separato Data Processing Agreement (DPA) ai sensi dell'art. 28 GDPR.

⚠ Il servizio AI è uno strumento di supporto operativo. Il Manager è e rimane l'unico decisore. Nessun output del servizio sostituisce il giudizio e la responsabilità umana.



SOTTOSCRIZIONE

Le parti dichiarano di aver letto, compreso e accettato integralmente il presente accordo, comprensivo dell'Allegato Tecnico A e del DPA, e lo sottoscrivono come segue:

FORNITORE	CLIENTE
Diecipoins S.r.l. Firma e timbro Diecipoins S.r.l. Fabian Santecchia Amministratore Unico	MARIA GABRIELA BERTINETTI Firma e timbro Luogo e data: Treviso 24/06/2026

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 8 (Limitazione di responsabilità), 9 (Forza maggiore), 11 (Foro competente) e 13 (Conformità AI Act).

Firma del Cliente per approvazione clausole specifiche (artt. 8, 9, 11, 13):	
--	--